

1500756-68.2019.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Igor Rafael Rodrigues da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Proc. 2019/001879

1. Igor Rafael Rodrigues da Silva foi condenado como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, e a decisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Ramal 217 - Vila Euclides

CEP: 19013-050 - Presidente Prudente - SP

Telefone: (18) 3221-3144 - E-mail: prudente3cr@tjsp.jus.br

1500756-68.2019.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500756-68.2019.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Igor Rafael Rodrigues da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Proc. 2019/001879

1. Igor Rafael Rodrigues da Silva foi condenado como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, e a decisão transitou em julgado ao Ministério Público.

2. A prescrição ocorre em 04 anos. O réu era na data do fatos, menor de 21 anos de idade, o que reduz o prazo prescricional pela metade. Entre a data do recebimento da denúncia (16/09/2019) até a publicação da sentença (26/02/2022), decorreu prazo superior a 02 anos.

3. Posto isso, julgo extinta a punibilidade do denunciado Igor Rafael Rodrigues da Silva, qualificado nos autos, da acusação de ter violado o disposto no art. 33, §

4º, da Lei 11.343/2006 em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV, c.c. 109, V, 110, § 1º e 115, todos do Código Penal.

4. Arbitro honorário de advogado para fins do convênio OAB - DP em quantia equivalente a 100% do valor da tabela. Expeça-se certidão.

5. Oportunamente, archive-se o presente feito, fazendo as anotações e comunicações de praxe.

6. P. I. C.

Presidente Prudente, 18 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA